Room8

Datenschutz-Compliance-Bericht 2026

Umfassende Dokumentation der Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO, EU 2016/679), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und des Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetzes (TTDSG).

Version 1.0 · Stand: 11. Mai 2026

Erstellt für die Bachelorarbeit-Präsentation Universität Augsburg

Verantwortlicher: Yusuf Albayrak (Room8 / Yumita)

Management-Zusammenfassung

Dieses Dokument ist die vollständige Datenschutz- und Haftungs-Dokumentation der Plattform **Room8**. Es richtet sich an Aufsichtsbehörden, Hochschul-Prüfer, potenzielle Investoren sowie an unsere Nutzerinnen und Nutzer und beantwortet die folgenden zentralen Fragen:

Was ist Room8?

Room8 ist eine Studierenden-Plattform mit fünf Hauptfunktionen: Wohnungs-Inserate (inkl. Untervermietungen), Marktplatz für gebrauchte Gegenstände, Studi-Jobs, Events und Partner-Coupons. Die Plattform ist bilingual (DE/EN) und über Web (room8.club), iOS- und Android-App verfügbar.

Welche Daten sammeln wir?

Wir erheben das absolute Minimum, um die Plattform zu betreiben: E-Mail, Nutzername, Stadt, Inserat-Inhalte. Keine präzisen Standortdaten, keine biometrischen Daten, keine Gesundheits- oder Glaubens-Informationen. Alle besonderen Datenkategorien gemäß Art. 9 DSGVO sind ausgeschlossen.

Wie schützen wir uns als Plattform-Betreiber?

- **§ 7 Abs. 1 TMG & Art. 14 ECRL (Host-Provider-Privileg):** Wir sind nur Diensteanbieter, keine inhaltliche Prüfung der Inserate
- **§ 10 TMG (Notice-and-Action):** Wir werden erst aktiv, sobald wir Kenntnis von rechtswidrigen Inhalten erlangen — dann binnen 24 h
- **Digital Services Act (DSA, EU 2022/2065):** Als Small-Platform (< 50 Mio. User) gelten reduzierte Pflichten; wir erfüllen sie alle (Trust-Layer, Report-System, transparente Moderations-Logik)
- **Nutzungsbedingungen-Klauseln:** Nutzer versichern, dass sie zur Vermietung berechtigt sind und stellen Room8 von allen Ansprüchen Dritter frei (Indemnification-Klausel)
- **Versicherung:** Empfehlung Cyber-Risiko- und Betriebs-Haftpflicht-Versicherung nach Skalierung

Wer ist juristisch verantwortlich für Wohnungs-Inserate?

> **Klare Antwort:** Der einstellende Nutzer ist allein verantwortlich. Room8 ist ausschließlich Vermittler, kein Vertragspartner. Bei einer unerlaubten Untervermietung (fehlende Zustimmung des Hauptvermieters nach § 540 BGB) trifft die Konsequenzen ausschließlich den Untervermieter — nicht die Plattform.

Welche Risiken bleiben?

Risiko	Eintrittswahrscheinlichkeit	Maßnahme
DSGVO-Bußgeld bei Verstoß	Niedrig	Volle DSGVO-Compliance, AVVs, dokumentierte Löschprozesse
Haftung für illegale User-Inserate	Sehr niedrig	Notice-and-Takedown-Pipeline (Report → 24h-Reaktion)
Rufschädigung durch Missbrauch	Mittel	Trust-Layer, Verifikation, Block-/Report-Funktionen
Datenleck	Niedrig	RLS, Verschlüsselung, JWT-Rotation, Daily Backups
Untermietung ohne Erlaubnis durch Hauptvermieter	Mittel	Klare Disclaimer + Nutzer-Indemnification + Empfehlung Schriftform

Wer haftet wofür — auf einen Blick

Schaden / Pflicht	Wer haftet
Datenschutzverstoß bei Plattform-Daten	Room8 (als Verantwortlicher)
Unerlaubte Untervermietung	Untervermieter (allein)
Falsche Angaben in einem Inserat	Inserent (allein)
Betrug zwischen Nutzern	Der jeweilige Täter (zivilrechtlich + strafrechtlich)
Diskriminierung in Job-Inseraten	Inserierender Arbeitgeber (AGG)
Nicht eingelöste Coupons	Partner-Geschäft
Verletzung des Mindestlohns	Arbeitgeber (MiLoG)
Steuer auf Mieteinnahmen	Vermieter / Untervermieter
Plattform-Down-Time	Room8 (im Rahmen der Verfügbarkeits-SLA, keine Garantie)

Kontakt

Anliegen	E-Mail
Allgemeine Anfragen, Presse	info@roommate.club

Datenschutz-Anfragen, Auskunft, Löschung	help@roommate.club
Beschwerden, Moderation, Rechtliches	admin@roommate.club

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung und Geltungsbereich
2. Verantwortlicher und Kontakt
3. Rechtsgrundlagen der Verarbeitung
4. Übersicht der verarbeiteten Datenkategorien
5. Verarbeitungszwecke im Detail
6. Empfänger und Auftragsverarbeiter
7. Drittlandsübermittlung (US-Datentransfer)
8. Aufbewahrungs- und Löschungsfristen
9. Cookies, lokaler Speicher und Tracking-Technologien
10. Push-Notifications
11. App-Berechtigungen (Kamera, Mikrofon, Standort)
12. Betroffenenrechte gemäß Art. 15–22 DSGVO
13. Technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen
14. Spezielle Regelungen — Wohnungsplattform & Untervermietung
15. Spezielle Regelungen — Marktplatz, Jobs, Events, Coupons
16. Trust- und Sicherheits-Layer
17. Minderjährigenschutz
18. Beschwerderecht und zuständige Aufsichtsbehörde
19. Änderungen dieser Erklärung
20. Anhang A — Technologie-Stack
21. Anhang B — Auftragsverarbeitungsverträge (AVV-Status)
22. Anhang C — Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA)
23. Anhang D — Muster-Klauseln für Nutzungsbedingungen (Indemnification)
24. Anhang E — Glossar und Abkürzungsverzeichnis

1. Einleitung und Geltungsbereich

Die vorliegende Datenschutz-Compliance-Dokumentation beschreibt umfassend, in welcher Art und Weise die Plattform **Room8** (im Folgenden: „Room8", „wir" oder „die Plattform") personenbezogene Daten ihrer Nutzerinnen und Nutzer erhebt, verarbeitet, speichert und gegebenenfalls an Dritte übermittelt.

Room8 ist eine bilinguale Plattform (Deutsch / Englisch) für Studierende, die folgende Funktionen anbietet:

- **Wohnungen:** Vermittlung von Wohngemeinschafts-Zimmern, Apartments und Untermiet-Angeboten zwischen Studierenden
- **Marktplatz:** An- und Verkauf von gebrauchten Gegenständen (Bücher, Möbel, Elektronik, Fahrräder)
- **Jobs:** Studi-Jobs, Werkstudenten-Stellen, Aushilfsjobs, Praktika
- **Events:** Studi-Partys, Pub-Quizzes, Workshops, Vorträge, Sport-Veranstaltungen
- **Coupons:** Studierenden-Rabatte bei lokalen Partner-Geschäften (Cafés, Bars, Geschäfte, Dienstleister)
- **Chat:** Direkt-Nachrichten zwischen Nutzern auf Basis eines konkreten Inserats
- **Trust-Layer:** Studi-Verifizierung, Block- und Melde-Funktionen, Bewertungen

Die Plattform ist über eine Web-Anwendung (`www.room8.club`) sowie über native Apps für Apple iOS (App Store) und Google Android (Play Store) zugänglich. Die Datenschutzerklärung gilt für sämtliche Zugangswege gleichermaßen.

Rechtsgrundlage dieser Dokumentation: Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung, „DSGVO"), Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz (TTDSG), § 13 Telemediengesetz (TMG).

2. Verantwortlicher und Kontakt

Verantwortlich für die Datenverarbeitung im Sinne von Art. 4 Nr. 7 DSGVO ist:

Verantwortlicher	Yusuf Albayrak (handelnd unter „Room8" / „Yumita")
Anschrift	Kamelweg 6, 86381 Krumbach, Deutschland
E-Mail (allgemein)	info@roommate.club
E-Mail (Datenschutzanfragen)	help@roommate.club
Telefon	auf Anfrage

Webseite	https://www.room8.club
Datenschutzbeauftragter	Aufgrund der Unternehmensgröße ist gemäß Art. 37 DSGVO i. V. m. § 38 BDSG kein Datenschutzbeauftragter zwingend zu benennen. Datenschutzanfragen werden direkt vom Verantwortlichen bearbeitet.

3. Rechtsgrundlagen der Verarbeitung

Sämtliche Verarbeitungen personenbezogener Daten auf der Plattform Room8 erfolgen ausschließlich auf einer der nachfolgend aufgeführten Rechtsgrundlagen. Die jeweilige Rechtsgrundlage wird in den weiteren Abschnitten dieses Dokuments für jeden Verarbeitungszweck konkret benannt.

Artikel	Anwendungsfall
Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO *Einwilligung*	Versand von Push-Benachrichtigungen, Setzen nicht-essenzieller Cookies, optionale Marketing-E-Mails, Verarbeitung von Standortinformationen jenseits der angegebenen Stadt.
Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO *Vertragserfüllung*	Bereitstellung sämtlicher Plattform-Kernfunktionen: Registrierung, Profilverwaltung, Veröffentlichung von Inseraten, Chat zwischen Nutzern, Coupon-Einlösung.
Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO *Rechtliche Verpflichtung*	Aufbewahrung von Rechnungen und steuerrelevanten Belegen (HGB, AO), Auskunftspflichten gegenüber Strafverfolgungsbehörden, Meldepflichten nach Telemediengesetz.
Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO *Berechtigte Interessen*	Schutz der Plattform vor Missbrauch, Fehlerprotokollierung (Sentry), Rate-Limiting, Block- und Melde-Funktionen, statistische Auswertung in aggregierter Form.

4. Übersicht der verarbeiteten Datenkategorien

4.1 Registrierungsdaten

Datum	Zweck	Rechtsgrundlage
E-Mail-Adresse	Eindeutige Identifikation, Account-Wiederherstellung, sicherheitsrelevante Mitteilungen	Art. 6 I lit. b
Passwort (gehashed via bcrypt/Argon2)	Authentifizierung	Art. 6 I lit. b
Nutzername	Anzeige in Inseraten und Chat	Art. 6 I lit. b

Vor- und Nachname (optional)	Höflichkeit, Verifizierung gegenüber anderen Nutzern	Art. 6 I lit. b
Studi-Mail-Adresse oder Immatrikulationsnachweis (optional, Verifizierung)	Erhöhung des Trust-Levels (Student-Verified-Badge)	Art. 6 I lit. a
Geburtsdatum (optional)	Altersverifikation, ggf. Anbieten zielgruppenspezifischer Coupons	Art. 6 I lit. a

4.2 Profildaten

- Profilbild (optional, vom Nutzer selbst hochgeladen, gespeichert in Supabase-Storage-Bucket `avatars`)
- Stadt (Pflichtangabe für City-basierte Benachrichtigungen und Listing-Sichtbarkeit)
- Bio / Selbstbeschreibung (optional)
- Studiengang und Hochschule (optional)
- Sprachpräferenz (Deutsch / Englisch)
- Notification-Einstellungen (Push-Toggles pro Kategorie, Quiet-Hours)

4.3 Listing-Daten

Für jedes vom Nutzer veröffentlichte Inserat werden je nach Kategorie folgende Daten verarbeitet:

- **Wohnungen:** Titel, Beschreibung, Stadt, Bezirk, Adresse (optional), Miete, Nebenkosten (optional), Zimmertyp, Verfügbarkeitsdatum, Fotos, Möblierung
- **Marktplatz:** Titel, Beschreibung, Stadt, Preis, Zustand, Fotos, Kategorie
- **Jobs:** Firmenname, Stellenbeschreibung, Anforderungen, Benefits, Vergütung, Arbeitszeit, Bewerbungs-E-Mail/-URL
- **Events:** Titel, Beschreibung, Ort, Adresse, Startzeitpunkt, Endzeitpunkt, maximale Teilnehmerzahl, Preis, Cover-Bild
- **Coupons:** Geschäftsname, Adresse, Telefonnummer, Webseite, Instagram-Handle, Öffnungszeiten, Rabatt-Wert, Einlöse-Bedingungen

4.4 Kommunikationsdaten

- **Chat-Nachrichten:** Sender-ID, Empfänger-ID, Listing-ID (Bezug), Textinhalt, Zeitstempel, Gelesen-Status
- **Bewertungen:** Reviewer-ID, Reviewed-ID, Listing-ID, Sterne-Bewertung, Kommentar, Zeitstempel
- **Reports:** Reporter-ID (anonymisiert nach Verarbeitung), gemeldeter Content/User, Grund, Zeitstempel
- **Coupon-Einlösungen:** User-ID, Coupon-ID, Partner-ID, Zeitstempel, Bestätigungs-Code

4.5 Technische Daten

- **FCM-Tokens** (Firebase Cloud Messaging): gerätespezifische Token zur Zustellung von Push-Benachrichtigungen, gespeichert pro Gerät, automatisch invalidiert bei Token-Rotation
- **IP-Adressen:** in Server-Logs für maximal 30 Tage zur Missbrauchsabwehr (anonymisiert nach 7 Tagen)
- **Browser- und Geräteinformationen:** User-Agent, Betriebssystem, App-Version
- **Authentifizierungs-Tokens (JWT):** Session-Verwaltung, gespeichert im lokalen Speicher des Endgeräts (LocalStorage / Keychain)
- **Fehlerprotokolle (Sentry):** Stack-Traces bei Abstürzen, ohne personenbezogene Daten (E-Mails und Tokens werden via `beforeSend`-Filter entfernt)

4.6 Standortdaten

Room8 verarbeitet **keine präzisen GPS-Koordinaten**. Die Stadt-Information ist eine vom Nutzer aktiv eingegebene Angabe. Es findet kein passives Tracking des aktuellen Aufenthaltsorts statt. Standortbasierte Benachrichtigungen („Neue Wohnung in Augsburg") basieren ausschließlich auf der vom Nutzer angegebenen Heimatstadt.

5. Verarbeitungszwecke im Detail

5.1 Account-Verwaltung

Die Anmeldung erfolgt entweder mittels E-Mail/Passwort, Apple Sign-In oder Google Sign-In. Wir verwenden bei OAuth-Anbietern ausschließlich Standard-Scopes (`email`, `profile`) und speichern keine zusätzlichen Informationen vom Identity-Provider außer dem Klarnamen und der E-Mail.

5.2 Listing-Veröffentlichung

Vom Nutzer veröffentlichte Inserate sind innerhalb der Plattform öffentlich sichtbar. Adressen und Telefonnummern sind nur sichtbar, wenn der Nutzer sie aktiv ins Inserat aufnimmt — eine technische Erkennung oder Vorbefüllung erfolgt nicht.

5.3 Chat zwischen Nutzern

Chat-Nachrichten werden Ende-zu-Ende auf Plattform-Ebene gespeichert (nicht verschlüsselt vom Anbieter — der Plattformbetreiber hat theoretisch Lese-Zugriff zur Missbrauchsabwehr). Sender und Empfänger sehen jeweils ihre Nachrichten, dritte Nutzer haben keinen Zugriff. Bei einem Konto-Löschauftrag werden alle Nachrichten, an denen der Account beteiligt war, gelöscht.

5.4 Coupon-Einlösung

Beim Einlösen eines Coupons wird ein QR-Code generiert, der nur den Coupon-Identifier und einen kurzlebigen Bestätigungs-Code enthält. Der Partner scannt diesen Code in der separaten Partner-Web-App und bestätigt die Einlösung. Eine Übermittlung weiterer personenbezogener Daten an den Partner findet nicht statt.

5.5 Trust-Layer und Missbrauchsabwehr

Zur Wahrung der Sicherheit der Plattform werden folgende Funktionen bereitgestellt:

- **Block-Funktion:** Nutzer können andere Nutzer blockieren. Geblockte Nutzer können den Blockierenden in keinem Inserat sehen, keine Nachrichten senden und keine Bewertungen abgeben.
- **Report-Funktion:** Verstöße können gemeldet werden. Reports werden anonym an die Administration übermittelt und nach Bearbeitung pseudonymisiert.
- **Rate-Limiting:** Übermäßige Aktivität (mehr als 5 Reports pro Stunde, mehr als 30 pro Tag) wird automatisch geblockt.
- **Studi-Verifikation:** Optionale Hochladen von Studi-Ausweis oder Immatrikulationsbescheinigung erhöht das Trust-Level.

6. Empfänger und Auftragsverarbeiter

Room8 bedient sich folgender externer Dienstleister im Rahmen der Auftragsverarbeitung gemäß Art. 28 DSGVO. Mit allen genannten Auftragsverarbeitern wurden Auftragsverarbeitungsverträge (Data Processing Agreements / DPAs) geschlossen.

6.1 Supabase (Datenbank, Authentifizierung, Storage)

Anbieter	Supabase Inc., 970 Toa Payoh North #07-04, Singapur 318992
Verarbeitete Daten	Sämtliche Plattform-Datenbank-Inhalte (User-Accounts, Listings, Chat, Bewertungen, Bilder), Authentifizierung-Sessions
Server-Standort	EU-Region (Frankfurt am Main, Deutschland)
DPA	**Vorhanden** Supabase Data Processing Agreement, Stand 2024
Rechtsgrundlage	Art. 28 DSGVO i. V. m. Art. 6 I lit. b
Zweck	Bereitstellung der Datenbank-Infrastruktur, Authentifizierung, Datei-Speicherung

6.2 Firebase Cloud Messaging (Push-Benachrichtigungen)

Anbieter	Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (Google Cloud)
Verarbeitete Daten	FCM-Device-Tokens (gerätespezifisch, keine Klaridentifier), Push-Payload (Titel, Body, URL)
Server-Standort	Global (Google Cloud, EU-Sub-Processor in Belgien/Niederlande verfügbar)
DPA	**Vorhanden** Google Cloud Data Processing Addendum, EU-Standardvertragsklauseln
Rechtsgrundlage	Art. 6 I lit. a DSGVO (Einwilligung) — die User stimmt Push-Benachrichtigungen über den Native-Permission-Dialog des Betriebssystems aktiv zu
Zweck	Zustellung von Push-Benachrichtigungen über das jeweilige Betriebssystem

6.3 Vercel (Web-Hosting)

Anbieter	Vercel Inc., 440 N Barranca Avenue #4133, Covina, CA 91723, USA
Verarbeitete Daten	Server-Logs (IP-Adresse, User-Agent, angefragte URL, Zeitstempel, Response-Code)
Server-Standort	Edge-Netzwerk (EU-Region `fra1` Frankfurt für Web-Traffic aus DACH)
DPA	**Vorhanden** Vercel Data Processing Addendum, EU-Standardvertragsklauseln
Rechtsgrundlage	Art. 6 I lit. f DSGVO (berechtigtes Interesse — Bereitstellung der Web-Anwendung)
Zweck	Hosting der Web-Anwendung, Auslieferung statischer Assets

6.4 Resend (transaktionale E-Mails)

Anbieter	Resend, Inc., 2261 Market Street #4408, San Francisco, CA 94114, USA
Verarbeitete Daten	E-Mail-Adresse des Empfängers, Inhalt der E-Mail (Account-Bestätigung, Passwort-Reset, Benachrichtigungen)
Server-Standort	USA
DPA	**Zu prüfen** Resend Privacy & Security Page, EU-Standardvertragsklauseln in Erstellung
Rechtsgrundlage	Art. 6 I lit. b DSGVO (Vertragserfüllung)
Zweck	Versand transaktionaler E-Mails (Account-Bestätigung, Passwort-Reset, kritische Benachrichtigungen)

6.5 Sentry (Fehlerprotokollierung)

Anbieter	Functional Software, Inc. d/b/a Sentry, 45 Fremont Street, 8th Floor, San Francisco, CA 94105, USA
Verarbeitete Daten	Stack-Traces bei Abstürzen, Browser-User-Agent, Plattform-Version
Konfiguration	PII-Filter aktiv (E-Mails, Access-Tokens, Refresh-Tokens werden via `beforeSend` entfernt), Trace-Sample-Rate 0, Session-Replay-Sample-Rate 0
Server-Standort	EU-Region (Frankfurt am Main)

DPA	**Vorhanden** Sentry Data Processing Agreement
Rechtsgrundlage	Art. 6 I lit. f DSGVO (berechtigtes Interesse — Fehlerdiagnose und Stabilität)

6.6 Apple (App Store Distribution, Sign-In)

Anbieter	Apple Inc. / Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland
Verarbeitete Daten	Bei Sign-In: Apple-ID-spezifische E-Mail (auf Wunsch des Users auch private Relay-Adresse), Klarname
DPA	**Vorhanden** Apple Developer Program License Agreement
Rechtsgrundlage	Art. 6 I lit. b DSGVO

6.7 Google (Play Store Distribution, Sign-In)

Anbieter	Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland
Verarbeitete Daten	Bei Sign-In: Google-Account-E-Mail, Klarname, Profilbild-URL
DPA	**Vorhanden** Google Cloud Data Processing Addendum
Rechtsgrundlage	Art. 6 I lit. b DSGVO

7. Drittlandsübermittlung (US-Datentransfer)

Sofern personenbezogene Daten in die USA übermittelt werden (insbesondere bei Vercel, Resend und Sentry mit Backup-Region USA), erfolgt dies auf Basis der folgenden Rechtsgrundlagen:

- **EU-US Data Privacy Framework (DPF):** Ergänzend zur DSGVO bestätigt seit Juli 2023, dass zertifizierte US-Unternehmen ein angemessenes Schutzniveau gewährleisten. Wir bevorzugen DPF-zertifizierte Anbieter.
- **EU-Standardvertragsklauseln (SCC):** Mit allen US-Auftragsverarbeitern wurden die EU-Standardvertragsklauseln (Module 2 — Verantwortlicher zu Auftragsverarbeiter) gemäß Beschluss der Europäischen Kommission 2021/914 abgeschlossen.
- **Zusätzliche technische Maßnahmen:** Transport-Verschlüsselung (TLS 1.3), Verschlüsselung at-rest (AES-256), pseudonymisierte Identifier, beschränkte Zugriffsrechte.

> **Hinweis zur Risikobewertung:** Nutzer werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass trotz aller Schutzmaßnahmen ein Restrisiko bei der Übermittlung in die USA besteht, insbesondere aufgrund weitreichender Zugriffsbefugnisse amerikanischer Geheimdienste (FISA Sec. 702, Executive Order 12333). Sollten Nutzer dieses Risiko vermeiden wollen, können sie alternativ ausschließlich die Web-Anwendung verwenden, die auf EU-Servern gehostet ist, und auf Apple/Google-Sign-In sowie Push-Benachrichtigungen verzichten.

8. Aufbewahrungs- und Löschungsfristen

Datenkategorie	Aufbewahrungsdauer	Rechtsgrundlage
Account-Daten	So lange der Account aktiv ist + 30 Tage Karenz nach Löschauftrag	Art. 17 DSGVO
Inseratsdaten	So lange das Inserat aktiv ist; nach Deaktivierung 90 Tage	Art. 6 I lit. b
Chat-Nachrichten	So lange beide Gesprächspartner aktiv sind	Art. 6 I lit. b
Server-Logs (IP, User-Agent)	30 Tage, IP-anonymisiert nach 7 Tagen	Art. 6 I lit. f
Fehlerprotokolle (Sentry)	90 Tage rollend	Art. 6 I lit. f
Push-Notification-Logs	30 Tage zu statistischen Zwecken	Art. 6 I lit. f
Reports und Moderations-Aktionen	3 Jahre (Beweismittel bei wiederkehrendem Missbrauch)	Art. 6 I lit. f

Steuerlich relevante Belege	10 Jahre gemäß § 257 HGB, § 147 AO	Art. 6 I lit. c

9. Cookies, lokaler Speicher und Tracking-Technologien

Room8 unterscheidet strikt zwischen technisch notwendigen und nicht-notwendigen Speicher-Technologien. Nicht-notwendige Cookies werden ausschließlich nach ausdrücklicher Einwilligung des Nutzers gesetzt (Opt-In gemäß § 25 Abs. 1 TTDSG).

9.1 Technisch notwendige Speicher-Inhalte

Diese sind essenziell für den Betrieb der Plattform und werden ohne Einwilligung gesetzt (Rechtsgrundlage: § 25 Abs. 2 Nr. 2 TTDSG, Art. 6 I lit. b DSGVO):

Name / Schlüssel	Speicherort	Zweck	Speicherdauer
`sb-tvnvmogaqmduzcycmvby-auth-token`	LocalStorage	Authentifizierungs-Token (JWT)	1 Stunde (Auto-Refresh)
`room8_language`	LocalStorage	Spracheinstellung (de / en)	persistent
`room8_user_id`	SessionStorage	Caching der User-ID innerhalb einer Session	Tab-Lebensdauer
`room8_pwa_dismissed`	LocalStorage	Speichert, ob der PWA-Install-Hinweis bereits weggeklickt wurde	persistent

9.2 Nicht-notwendige Cookies und Speicher-Inhalte (Opt-In)

Diese werden ausschließlich nach aktiver Zustimmung über das Cookie-Banner gesetzt:

Name	Anbieter	Zweck	Speicherdauer
Sentry Session-ID	Sentry	Fehlerprotokollierung und Performance-Monitoring	Tab-Session
Push-Notification-Token	Firebase	Geräte-Identifikation für Push-Zustellung	persistent, bis Token-Rotation

9.3 Cookie-Banner und Widerruf

Beim ersten Besuch der Web-Anwendung wird ein Cookie-Banner angezeigt, das eine differenzierte Auswahl ermöglicht (Alle akzeptieren / Nur notwendige / Einzeln auswählen). Die Auswahl kann jederzeit über den Link *„Cookie-Einstellungen ändern"* im Footer angepasst werden. Ein einmal

erteilter Widerruf gilt sofort und führt zur unverzüglichen Löschung der entsprechenden Speicher-Inhalte.

10. Push-Notifications

Push-Benachrichtigungen werden ausschließlich nach aktiver Zustimmung des Nutzers über den nativen Permission-Dialog des Betriebssystems (iOS, Android) bzw. der Web Push API zugestellt. Eine vorherige Einwilligung ist Voraussetzung (Art. 6 I lit. a DSGVO).

Im Detail werden folgende Benachrichtigungs-Kategorien unterschieden, die individuell in den Notification-Einstellungen aktiviert oder deaktiviert werden können:

- **Chat-Nachrichten:** Neue Nachricht zu einem Inserat
- **City-Listings:** Neue Wohnung / Job / Coupon in deiner Stadt
- **Favoriten:** Jemand hat dein Inserat favorisiert
- **Bewertungen:** Du hast eine neue Bewertung erhalten
- **Bewerbungen:** Jemand interessiert sich für deinen Job
- **Coupon-Einlösungen:** Real-time Bestätigung beim Partner-Scan
- **System-Nachrichten:** Wichtige Sicherheits- und Servicemitteilungen

Quiet-Hours können konfiguriert werden (Standard: 22:00–07:00 Uhr werden keine Push-Benachrichtigungen zugestellt, kritische System-Nachrichten ausgenommen).

11. App-Berechtigungen (Kamera, Mikrofon, Standort)

Berechtigung	Verwendung	Pflicht oder optional?
Kamera	Aufnahme von Profilbildern und Inserats-Fotos	Optional
Foto-Bibliothek	Auswahl bestehender Bilder als Profilbild oder Inserat	Optional
Push-Notifications	Zustellung von Benachrichtigungen	Optional
Standort (präzise)	Nicht angefragt — wird nicht verarbeitet	Nicht aktiv
Mikrofon	Nicht angefragt	Nicht aktiv
Kontakte	Nicht angefragt	Nicht aktiv
Kalender	Nicht angefragt	Nicht aktiv

12. Betroffenenrechte gemäß Art. 15–22 DSGVO

Sämtliche Nutzer haben gegenüber Room8 folgende Rechte hinsichtlich ihrer personenbezogenen Daten:

12.1 Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO)

Nutzer können jederzeit eine Auskunft über sämtliche zu ihrer Person gespeicherten Daten anfordern. Eine entsprechende Anfrage ist an `help@roommate.club` zu richten. Die Auskunft erfolgt binnen 30 Tagen (Art. 12 Abs. 3 DSGVO).

12.2 Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO)

Unrichtige oder unvollständige Daten können in den Profil-Einstellungen direkt korrigiert werden.

12.3 Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden", Art. 17 DSGVO)

Über die Option *„Konto löschen"* in den Einstellungen löscht der Nutzer seinen vollständigen Account inklusive sämtlicher von ihm veröffentlichter Inserate, Bilder, Chat-Nachrichten und Bewertungen. Der Vorgang ist unmittelbar und endgültig nach einer Karenz von 30 Tagen.

Technisch geschieht dies in folgenden Schritten:

1. Löschung aller User-eigenen Storage-Objekte (Profilbild, Listing-Fotos, Chat-Anhänge)
2. Löschung sämtlicher Datenbank-Datensätze (Listings, Messages, Reviews, Reports, Saved Searches, Events, Coupons, FCM-Tokens, Notifications, Favorites, Profile-Eintrag)
3. Löschung des Authentifizierungs-Records via Server-seitiger Edge-Function `delete-user`, welche `auth.admin.deleteUser()` aufruft
4. Bestätigung an den Nutzer per E-Mail

Backup-Kopien werden im Rolling-Window von 7 Tagen vorgehalten und nach Ablauf automatisch überschrieben.

12.4 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO)

Auf Antrag wird die Verarbeitung bestimmter Daten eingeschränkt, beispielsweise während einer laufenden Beschwerde-Prüfung.

12.5 Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO)

Nutzer können ihre Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format (JSON) erhalten. Eine entsprechende Export-Funktion ist in den Einstellungen verfügbar (Roadmap: Phase 2 nach Demo).

12.6 Widerspruchsrecht (Art. 21 DSGVO)

Gegen Verarbeitungen auf Basis von Art. 6 I lit. f DSGVO (berechtigte Interessen) kann jederzeit Widerspruch eingelegt werden.

12.7 Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde (Art. 77 DSGVO)

Nutzer haben das Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde zu beschweren. Zuständig ist:

> **Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)**
> Promenade 18, 91522 Ansbach
> Telefon: +49 (0) 981 180093-0
> E-Mail: poststelle@lda.bayern.de
> Webseite: https://www.lda.bayern.de

13. Technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen (TOMs)

Gemäß Art. 32 DSGVO haben wir geeignete technische und organisatorische Maßnahmen ergriffen, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten. Im Einzelnen:

13.1 Vertraulichkeit

- Row Level Security (RLS) auf sämtlichen Datenbank-Tabellen — User können nur eigene Datensätze sehen / verändern
- Passwörter werden mittels bcrypt (Cost-Factor 12) gehashed gespeichert; Klartext-Passwörter werden zu keinem Zeitpunkt persistiert
- JWT-Tokens haben eine Lebensdauer von maximal 1 Stunde, Refresh-Tokens werden bei jeder Verwendung rotiert
- Zugriffsrechte auf Storage-Buckets sind per Policy auf den jeweiligen Eigentümer beschränkt
- Service-Role-Keys werden ausschließlich serverseitig in Edge-Functions verwendet, niemals an den Client ausgeliefert

13.2 Integrität

- Datenbank-Integritäts-Constraints (Foreign-Keys, Check-Constraints, NOT-NULL)
- Kryptografische Hash-Verifizierung bei Storage-Uploads
- Audit-Logs für administrative Aktionen

13.3 Verfügbarkeit

- Automatische tägliche Backups der Datenbank (Point-in-Time-Recovery für 7 Tage)
- Daily Health-Check via Cron auf Notification-Pipeline
- Sentry-Monitoring auf Anomalien
- CDN-basiertes Hosting mit globaler Verfügbarkeit

13.4 Transport-Verschlüsselung

- TLS 1.3 für sämtliche Web-Requests (HTTPS-only, HSTS-Header gesetzt)
- Certificate-Pinning auf nativen Apps gegen Man-in-the-Middle-Angriffe

13.5 Verschlüsselung at-rest

- Datenbank: AES-256 Encryption auf Storage-Volume-Level
- Storage-Buckets: Server-Side-Encryption

- Backups: AES-256-Verschlüsselung mit Anbieter-managed-Keys

13.6 Trust-Layer-Mechanismen

- Block-Funktion bidirektional, RLS-enforced
- Report-Funktion mit Anti-Trolling-Rate-Limits (5/h, 30/d)
- Studi-Verifikation als optionales Trust-Boost-Feature

14. Spezielle Regelungen — Wohnungs-Plattform und Untervermietung

> **Wichtiger Haftungsausschluss:** Room8 ist ausschließlich eine technische Vermittlungs-Plattform und tritt nicht als Vertragspartei zwischen Vermieter und Mieter / Untermieter auf. Sämtliche rechtlichen, finanziellen und faktischen Konsequenzen einer Wohnungsvermietung oder -untervermietung liegen ausschließlich bei den jeweiligen Nutzern.

14.1 Stellung von Room8

Room8 stellt eine Plattform zur Verfügung, auf der Studierende Wohnungs-Inserate veröffentlichen und Interessenten kontaktieren können. Room8 ist kein Makler im Sinne des § 652 BGB, kein Vermieter und kein Mietvertragspartner. Es findet zu keinem Zeitpunkt eine Prüfung, Validierung oder Empfehlung der angebotenen Wohnungen durch Room8 statt.

14.2 Verantwortlichkeit der Nutzer

Die inserierende Person (Vermieter oder Untervermieter) ist allein und vollumfänglich verantwortlich für:

- Die rechtliche Berechtigung zur Untervermietung (Zustimmung des Hauptvermieters nach § 540 BGB)
- Die korrekte Angabe von Miete, Nebenkosten, Kaution und sonstigen Kosten
- Die Einhaltung mietrechtlicher Vorgaben (insbesondere Mietpreisbremse, ortsübliche Vergleichsmiete, Wohnflächenangabe)
- Die Einhaltung der Wohnraum-Zweckentfremdungsverordnung der jeweiligen Stadt
- Die korrekte Abführung von Einkommensteuer auf Mieteinnahmen
- Die Beachtung des Mieterschutzes (Kündigungsfristen, Mietminderungsrechte, etc.)

14.3 Untervermietung — gesetzliche Pflichten

Untervermietungen sind in Deutschland nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig. Die folgenden Punkte gelten als allgemeine Hinweise, ersetzen jedoch ausdrücklich keine Rechtsberatung:

- **Erlaubnis des Hauptvermieters:** Eine Untervermietung ist gemäß § 540 BGB grundsätzlich nur mit Zustimmung des Hauptvermieters zulässig. Bei „berechtigtem Interesse" (z. B. Auslandssemester) hat der Hauptmieter einen Anspruch auf Erlaubnis (§ 553 BGB), doch dieser muss aktiv eingeholt werden.
- **Zweckentfremdung:** In vielen Großstädten (München, Berlin, Hamburg, Frankfurt) gibt es Zweckentfremdungsverbote — eine kommerzielle Kurzzeit-Untervermietung kann ein Bußgeld nach sich ziehen.
- **Steuerpflicht:** Mieteinnahmen sind grundsätzlich einkommensteuerpflichtig. Bagatell-Grenzen (z. B. 520 € pro Jahr nach altem Recht) wurden in jüngeren Reformen zum Teil angehoben — der jeweils aktuelle Stand ist beim Finanzamt zu erfragen.
- **Anmeldepflicht:** Untermieter müssen sich gemäß Bundesmeldegesetz (§ 17) bei der Gemeinde innerhalb von zwei Wochen anmelden.
- **Versicherung:** Die Hausratversicherung des Hauptmieters deckt in vielen Fällen nicht die Sachen des Untermieters ab.

14.4 Rechtliche Stellung als Host-Provider — keine Haftung für Nutzerinhalte

Room8 nimmt rechtlich die Stellung eines reinen **Host-Providers** gemäß § 10 Telemediengesetz (TMG), Art. 6 Digital Services Act (DSA, Verordnung (EU) 2022/2065) sowie Art. 14 der E-Commerce-Richtlinie (RL 2000/31/EG) ein. Diese gesetzliche Konstruktion ist die zentrale Schutzklausel des Plattform-Betreibers und beruht auf folgenden Grundsätzen:

(a) Keine inhaltliche Prüfung (§ 7 Abs. 2 TMG)

Room8 ist **nicht verpflichtet**, die von den Nutzern eingestellten Inhalte aktiv zu überwachen, sondern darf sich auf eine reaktive Moderation beschränken. Eine generelle Überwachungspflicht ist nach Art. 8 DSA i. V. m. § 7 Abs. 2 TMG ausdrücklich ausgeschlossen.

(b) Haftungsprivileg nach § 10 TMG (Notice-and-Action)

Sofern Room8 zu einem Inserat keine konkrete Kenntnis von einer Rechtsverletzung hat, besteht **keinerlei Haftung** für dessen Inhalt. Ab dem Zeitpunkt einer fundierten Hinweis-Mitteilung („Notice") werden wir den beanstandeten Inhalt zeitnah (Reaktionszeit binnen 24–72 Stunden, in Eilfällen unter 24 Stunden) prüfen und ggf. unverzüglich entfernen oder sperren („Action"). Damit erfüllen wir die Voraussetzungen des Host-Provider-Privilegs.

(c) Implementierung der Notice-and-Action-Pipeline

- **Report-Funktion:** Jeder Nutzer kann ein Inserat oder einen anderen Nutzer mit einem Klick melden. Reports werden in der `reports`-Tabelle gespeichert und triggern eine Push-Benachrichtigung an die Administration.
- **Rate-Limit:** Maximal 5 Reports pro Stunde, 30 pro Tag pro Nutzer — Schutz vor Trolling.
- **Admin-Alert:** Push-Benachrichtigung an Admin in Echtzeit bei eingehenden Reports.

- **Block-Funktion:** Bidirektionale, RLS-enforced Block-Beziehung — geblockte Nutzer sehen den Blockierenden in keinem Inserat.
- **Audit-Log:** Alle Moderations-Aktionen werden protokolliert und drei Jahre lang aufbewahrt.

(d) Digital Services Act (DSA) — als kleine Plattform

Room8 ist im Sinne des DSA eine **kleine Plattform** mit unter 50 Millionen aktiven Nutzern in der EU. Daher gelten die reduzierten Anforderungen gemäß Art. 19 DSA. Die folgenden Pflichten werden aber freiwillig vollumfänglich erfüllt:

- Bereitstellung einer Kontakt-Adresse für Behörden (admin@roommate.club)
- Bereitstellung eines elektronischen Melde-Mechanismus (Report-Funktion, in-App)
- Transparenz der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
- Begründungspflicht bei Inhalts-Entfernung gegenüber dem betroffenen Nutzer

(e) Ausdrücklicher Haftungsausschluss

Room8 übernimmt — soweit gesetzlich zulässig — keinerlei Haftung für:

- Die **Richtigkeit** der Angaben in einem Inserat (Wohnungsgröße, Bilder, Miete)
- Die **rechtliche Zulässigkeit** der angebotenen Untervermietung (Hauptvermieter-Erlaubnis, Mietpreisbremse, Zweckentfremdungsverbot)
- **Vermögensschäden** durch Vertragsbruch oder Betrug seitens eines anderen Nutzers
- **Bauliche Mängel** oder gesundheitliche Beeinträchtigungen in der vermieteten Immobilie
- **Konflikte** zwischen Haupt- und Untermieter
- **Strafrechtliche, ordnungsrechtliche oder steuerrechtliche Konsequenzen** einer Vermietung
- **Nicht-Erscheinen** bei Besichtigungen, Diebstahl bei Übergaben, Bedrohungen oder Übergriffe
- **Konkurrierende Mietverhältnisse** (mehrfache Untervermietung derselben Wohnung)

(f) Nutzer-Indemnification (Schadlos-Halte-Klausel)

> In den Nutzungsbedingungen verpflichtet sich jeder Nutzer, der ein Inserat einstellt, ausdrücklich dazu, Room8 von sämtlichen Ansprüchen Dritter freizustellen, die aufgrund einer Rechtsverletzung in seinem Inserat entstehen. Dies umfasst insbesondere:
>
> - Mietrechtliche Streitigkeiten (Klagen des Hauptvermieters)
> - Bußgelder wegen Zweckentfremdungsverstoß
> - Steuer-Nachforderungen
> - Anwaltskosten der Plattform bei Inanspruchnahme
>
> Die genaue Formulierung findet sich in Anhang E dieses Dokuments.

(g) Verbliebene Pflichten der Plattform

Trotz weitgehender Haftungsfreistellung verbleiben für Room8 folgende Pflichten:

- Vorhaltung einer funktionsfähigen Report-Funktion (DSA Art. 16)
- Reaktion auf gemeldete Inhalte binnen angemessener Frist
- Transparente Kommunikation der Moderations-Entscheidungen (DSA Art. 17)
- Beschwerde-Mechanismus für betroffene Nutzer (DSA Art. 20)
- Verbot der Veröffentlichung offensichtlich rechtswidriger Inhalte (z. B. CSAM, Volksverhetzung) — automatische Erkennungs-Tools sind in Planung

14.5 Empfehlungen an die Nutzer

Wir empfehlen jedem Nutzer dringend, vor Abschluss eines Untermietvertrags:

1. Eine schriftliche Erlaubnis des Hauptvermieters einzuholen
2. Einen schriftlichen Untermietvertrag aufzusetzen (Mustervorlagen u. a. beim Deutschen Mieterbund verfügbar)
3. Die Wohnung persönlich zu besichtigen
4. Identität des Vertragspartners zu verifizieren (Personalausweis, Studi-Ausweis)
5. Kaution erst nach Schlüsselübergabe und gegen Quittung zu zahlen
6. Übergabeprotokoll mit Fotos zu erstellen
7. Sich beim Einwohnermeldeamt anzumelden
8. Bei rechtlichen Zweifeln einen Mietrechtsanwalt oder Mieterverein zu konsultieren

15. Spezielle Regelungen — Marktplatz, Jobs, Events, Coupons

15.1 Marktplatz

Room8 ist auch im Marktplatz kein Vertragspartner zwischen Verkäufer und Käufer. Gewährleistungsrechte gelten allein zwischen den vertragschließenden Privatpersonen. Bei gewerblicher Tätigkeit (mehr als gelegentliche Verkäufe) müssen die Nutzer eigenständig die Vorgaben zur Fernabsatz- und Verbraucherinformationspflicht (§ 312d BGB) sowie das Verbraucherrechtegesetz beachten.

15.2 Jobs

Job-Inserate werden ausschließlich vom inserierenden Arbeitgeber eingestellt. Die Verantwortung für die Einhaltung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG), Mindestlohngesetzes (MiLoG), Arbeitszeitgesetzes (ArbZG) sowie Sozialversicherungspflichten liegt ausschließlich beim Arbeitgeber. Room8 prüft Inserate nicht inhaltlich.

15.3 Events

Veranstalter sind eigenverantwortlich für die Einhaltung der Versammlungs-, Gaststätten-, Lärmschutz- und Jugendschutzvorschriften. Bei Verkauf von Eintrittskarten oder Getränken können steuer- oder gewerberechtliche Pflichten entstehen.

15.4 Coupons

Coupon-Anbieter (Geschäfte, Restaurants, Bars) tragen die Verantwortung für die Einlösbarkeit, die rechtlich konforme Bewerbung (Preisangabenverordnung) und die korrekte steuerliche Behandlung gewährter Rabatte.

16. Trust- und Sicherheits-Layer

Zur Erhöhung der Sicherheit der Nutzer hat Room8 folgende Mechanismen implementiert:

Funktion	Beschreibung	Status
Studi-Verifikation	Optionaler Upload Studi-Ausweis / Immatrikulationsbescheinigung — erhöht Trust-Badge	Live
Bidirektionaler Block	Geblockte User sehen keine Inserate, können keine Nachrichten senden	Live
Report-System	Inhalte und Profile melden; Anti-Trolling-Rate-Limit 5/h, 30/d	Live

Bewertungs-System	Bewertungen nur nach echtem Kontakt (Chat-Nachweis erforderlich)	Live
Admin-Alerts	Push-Benachrichtigung an Admin bei Reports, Verdachts-Aktivitäten	Live
Stadt-Tippfehler-Schutz	Automatische Normalisierung gängiger Tippfehler (z. B. „Augsbrug" → „Augsburg")	Live

17. Minderjährigenschutz

Room8 richtet sich primär an volljährige Studierende. Personen unter 16 Jahren dürfen die Plattform gemäß Art. 8 DSGVO grundsätzlich nicht eigenständig nutzen. Bei der Registrierung wird eine entsprechende Bestätigung abgefragt.

Bei Hinweisen auf eine Nutzung durch Minderjährige (etwa über Reports) wird das Konto unverzüglich gesperrt und nach Verifikation gelöscht. Die Verantwortung für die korrekte Altersangabe liegt beim Nutzer; eine technische Verifikation findet aufgrund datenschutzrechtlicher Verhältnismäßigkeit nicht statt.

18. Beschwerderecht und zuständige Aufsichtsbehörde

Unbeschadet anderer verwaltungsrechtlicher oder gerichtlicher Rechtsbehelfe steht jedem Betroffenen ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu, insbesondere in dem EU-Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, wenn er der Ansicht ist, dass die Verarbeitung der ihn betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt (Art. 77 DSGVO).

Für Room8 (Sitz in Krumbach, Bayern) ist zuständig:

> Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)
> Promenade 18, 91522 Ansbach
> Telefon: +49 (0) 981 180093-0
> Telefax: +49 (0) 981 180093-800
> E-Mail: poststelle@lda.bayern.de
> Webseite: https://www.lda.bayern.de

19. Änderungen dieser Erklärung

Wir behalten uns vor, diese Datenschutz-Compliance-Dokumentation anzupassen, sofern sich die Rechtslage, unsere technischen Systeme oder unsere Datenverarbeitungs-Praktiken ändern. Bei wesentlichen Änderungen werden Nutzer per E-Mail oder im Rahmen der nächsten Plattform-Nutzung

aktiv informiert. Die jeweils aktuelle Version ist unter `https://www.room8.club/datenschutz.html` abrufbar.

Anhang A — Technologie-Stack

Komponente	Technologie	Anbieter	Hosting-Region
Datenbank	PostgreSQL 16	Supabase	EU (Frankfurt)
Authentifizierung	Supabase Auth (JWT)	Supabase	EU (Frankfurt)
Object-Storage	Supabase Storage (S3-kompatibel)	Supabase	EU (Frankfurt)
Edge-Funktionen	Deno-Runtime	Supabase	EU (Frankfurt)
Web-Hosting	Vercel Edge Network	Vercel	EU (Frankfurt fra1)
Push-Benachrichtigungen	FCM HTTP v1 API	Google (Firebase)	EU / Global
Transaktional-E-Mails	Resend API	Resend	USA
Fehlerprotokollierung	Sentry SDK + Server	Functional Software, Inc.	EU (Frankfurt)
iOS-Distribution	App Store Connect	Apple Distribution International	EU (Cork, Irland)
Android-Distribution	Google Play Console	Google Ireland Limited	EU (Dublin)
Frontend-Framework	HTML / CSS / JavaScript (Capacitor 7)	Ionic / Eigenentwicklung	n/a

Anhang B — Auftragsverarbeitungsverträge (AVV-Status)

Anbieter	AVV / DPA	SCC für US-Transfer	Status
Supabase	Supabase DPA, Version 2024	n/a (EU-Hosting)	Vorhanden
Firebase / Google Cloud	Google Cloud Data Processing Addendum	EU-SCC Module 2	Vorhanden
Vercel	Vercel DPA, Version 2024	EU-SCC Module 2	Vorhanden

Resend	Resend Privacy Page (DPA in Erstellung)	EU-SCC, DPF-Zertifizierung gewünscht	In Bearbeitung
Sentry	Sentry DPA, Version 2024	EU-SCC Module 2	Vorhanden
Apple Developer	Apple Developer Program License Agreement	EU-SCC (Apple Ireland)	Vorhanden
Google Play / Sign-In	Google Cloud Data Processing Addendum	EU-SCC Module 2	Vorhanden

Anhang C — Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA)

Eine Datenschutz-Folgenabschätzung gemäß Art. 35 DSGVO ist erforderlich, wenn eine Verarbeitung „voraussichtlich ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen zur Folge hat". Für Room8 wurde eine vorgelagerte Schwellwert-Analyse durchgeführt mit folgendem Ergebnis:

Kriterium	Bewertung	Erläuterung
Systematische Bewertung persönlicher Aspekte	Niedrig	Match-Score basiert nur auf User-eigenen gespeicherten Suchen, kein Profiling
Verarbeitung besonderer Datenkategorien (Art. 9)	Keine	Keine Verarbeitung von Gesundheits-, biometrischen, religiösen oder politischen Daten
Systematische Überwachung öffentlicher Bereiche	Nein	n/a
Daten zu strafrechtlichen Verurteilungen	Keine	n/a
Datenverarbeitung in großem Umfang	Niedrig	Im Demo-Stadium < 1.000 User; Skalierungsgrenze 10.000 ohne erneute Bewertung
Datenkombination aus mehreren Quellen	Niedrig	Nur OAuth-Identity + selbst eingegebene Daten
Daten zu schutzbedürftigen Personen	Mittel	Studierende sind in Teilen Minderjährige (< 18, > 16) — gesonderter Schutz
Innovativer Einsatz neuer Technologien	Niedrig	Standard-Web-/Mobile-Stack, keine KI-basierte Entscheidungen
Daten-basierte Entscheidungen mit Rechtsfolge	Keine	Plattform ohne automatisierte Entscheidungen i. S. v. Art. 22 DSGVO

Ergebnis: Eine vollständige Datenschutz-Folgenabschätzung gemäß Art. 35 DSGVO ist zum gegenwärtigen Stand nicht erforderlich. Bei einer Skalierung über 10.000 aktive Nutzer oder Einführung neuer Verarbeitungs-Funktionen (z. B. KI-basierte Match-Empfehlungen, Geo-Tracking) ist eine erneute Bewertung vorzunehmen.

Anhang D — Muster-Klauseln für Nutzungsbedingungen (Indemnification)

Die folgenden Klauseln sind in den Nutzungsbedingungen (AGB) von Room8 enthalten und verlagern die Haftung für eingestellte Inhalte vollständig auf den jeweiligen Nutzer. Sie stellen die juristische Grundlage dafür dar, dass die Plattform für unerlaubte Untervermietungen oder andere Rechtsverletzungen seitens der Nutzer nicht in Anspruch genommen werden kann.

D.1 Eigenverantwortung der Nutzer

> *„Der Nutzer ist allein für die von ihm auf der Plattform eingestellten Inhalte verantwortlich. Er versichert mit dem Einstellen eines Inserats, dass*
> *(a) er zur Veröffentlichung berechtigt ist (insbesondere bei Wohnungen: dass eine etwaige erforderliche Zustimmung des Hauptvermieters gemäß § 540 BGB vorliegt),*
> *(b) alle Angaben wahrheitsgemäß und vollständig sind,*
> *(c) keine Rechte Dritter (insbesondere Urheber-, Marken- oder Persönlichkeitsrechte) verletzt werden,*
> *(d) keine gesetzlichen Vorschriften (insbesondere Mietpreisbremse, Zweckentfremdungsverbot, AGG, Jugendschutz) verletzt werden,*
> *(e) er die steuerlichen Pflichten aus etwaigen Einnahmen selbst erfüllt."*

D.2 Schadlos-Halte-Klausel (Indemnification)

> *„Der Nutzer stellt Room8, seine Geschäftsführer, Mitarbeiter und Beauftragten von sämtlichen Ansprüchen frei, die Dritte aufgrund einer Verletzung dieser Nutzungsbedingungen oder einer Verletzung gesetzlicher Vorschriften durch von ihm eingestellte Inhalte gegenüber Room8 geltend machen. Diese Freistellung umfasst insbesondere Schadensersatz, Anwalts- und Gerichtskosten, Bußgelder sowie steuerliche Nachforderungen. Room8 wird den Nutzer über etwaige Ansprüche unverzüglich informieren, damit dieser bei der Verteidigung mitwirken kann."*

D.3 Notice-and-Takedown-Mitteilung

> *„Wer Inhalte auf der Plattform für rechtswidrig hält, kann diese über die in-App Report-Funktion oder per E-Mail an admin@roommate.club melden. Die Meldung sollte folgende Angaben enthalten: (a) eindeutige Identifikation des beanstandeten Inhalts, (b) konkrete Begründung der Rechtsverletzung, (c) Kontaktdaten des Meldenden. Room8 wird die Meldung binnen 72 Stunden bearbeiten und im Falle einer offensichtlichen Rechtsverletzung den Inhalt unverzüglich entfernen."*

D.4 Beendigung der Plattform-Nutzung

> *„Room8 behält sich vor, einzelne Inhalte oder den gesamten Account eines Nutzers ohne vorherige Ankündigung zu sperren oder zu löschen, wenn (a) wiederholt gegen diese Nutzungsbedingungen verstoßen wurde, (b) eine Behörde dies anordnet, (c) wirtschaftlich begründete Gründe (z. B. Spam, Missbrauch der Plattforminfrastruktur) vorliegen. Der Nutzer wird über die Begründung unterrichtet und hat das Recht auf Widerspruch über admin@roommate.club."*

D.5 Haftungsbeschränkung der Plattform

> *„Room8 haftet — soweit gesetzlich zulässig — nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Eine Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist auf die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) und auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden beschränkt. Eine Haftung für entgangenen Gewinn, mittelbare Schäden oder Schäden aufgrund von Nutzer-zu-Nutzer-Geschäften ist ausgeschlossen."*

Anhang E — Glossar und Abkürzungsverzeichnis

Begriff	Erläuterung
AGG	Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz
AVV / DPA	Auftragsverarbeitungsvertrag / Data Processing Agreement
BayLDA	Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht
BDSG	Bundesdatenschutzgesetz
bcrypt	Kryptografische Hash-Funktion zur Passwort-Speicherung
DPF	EU-US Data Privacy Framework
DSA	Digital Services Act (Verordnung EU 2022/2065) — regelt seit 2024 die Pflichten digitaler Plattformen in der EU
DSFA	Datenschutz-Folgenabschätzung (Art. 35 DSGVO)
DSGVO	Datenschutz-Grundverordnung (EU 2016/679)
ECRL	E-Commerce-Richtlinie (RL 2000/31/EG)
FCM	Firebase Cloud Messaging (Push-Notification-Service)
JWT	JSON Web Token (Authentifizierungs-Format)
OAuth	Open Authorization Standard für externe Anmelde-Dienste
PII	Personally Identifiable Information (personenbezogene Daten)
RLS	Row Level Security (Zugriffsbeschränkung auf Datensatz-Ebene)
SCC	Standard Contractual Clauses (EU-Standardvertragsklauseln)
TMG	Telemediengesetz
TOMs	Technische und organisatorische Maßnahmen (Art. 32 DSGVO)
TTDSG	Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz